

CONCLUSIONS DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

POUR :

MMA IARD, Société anonyme, au capital de 537.052.368 euros, inscrite au RCS de Le Mans 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège social situé 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans CEDEX 9, en qualité d'assureur de la société EDELIS,

MMA IARD Assurances Mutuelles, Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, inscrite au RCS de Le Mans 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège social situé 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans CEDEX 9, en qualité d'assureur de la société EDELIS

Défenderesses

Ayant pour avocat la **SELARL DAMC**, société d'avocats inscrite au Barreau de ROUEN, agissant par **Maître Antoine ETCHEVERRY**,

CONTRE :

Syndicat des copropriétaires de la Résidence ECLAT DE VERT, sis 2 rue des deux Bois 76130 MONT-SAINT-AIGNAN (France), représenté par son syndic la société ACCORD IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Demandeur

Ayant pour avocat **Maître Romain BLANDIN de la SELARL DPR AVOCAT**, Avocat au Barreau de Rouen,

SARL ARCHITHEOS, dont le siège social est 18 rue Theodule Ribot 75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défenderesse

MAF, société d'assurance mutuelle dont le siège social est 189 Boulevard Malesherbes 75017 PARIS 17, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défenderesse

PLAISE A MADAME, MONSIEUR LE PRESIDENT

Par assignation en date du 21 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence ECLAT DE VERT a cru devoir assigner notamment MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise confiées à Monsieur SERRES suivant ordonnance de référé rendue le 2 février 2021 et étendues par ordonnance de référé du 14 décembre 2024.

MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES émettent toutes protestations et réserves concernant leur responsabilité.

Les concluantes entendent cependant s'en rapporter à justice sur le mérite de la demande d'expertise.

PAR CES MOTIFS

- **RECEVOIR** MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs conclusions et les déclarer bien fondées ;

Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;

- **DONNER ACTE** aux concluantes de ce qu'elles formulent toutes protestations et réserves d'usage concernant leur responsabilité ;
- **DONNER ACTE** aux concluantes de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur le bien-fondé de la demande d'expertise ;
- **RESERVER** les dépens

SOUS TOUTES RESERVES

Maître Antoine ETCHEVERRY